

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 17 septembre 1985

128^e année

N° 64

Sommaire

décrets, arrêtés

Premier ministère

Décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration	1159
Décret n° 85-1088 du 7 septembre 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration	1161
Décret n° 85-1089 du 7 septembre 1985, complétant le décret n° 73-58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies au membre du tribunal administratif	1162
Décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985, complétant le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, fixant la rémunération du personnel de la cour des comptes	1162
Liste d'aptitude	1163

Ministère de la justice

Nomination d'un chef de service	1163
---------------------------------------	------

Ministère des affaires étrangères

Nomination d'un ambassadeur	1163
-----------------------------------	------

Ministère de l'intérieur

Création d'un marché hebdomadaire	1163
Nomination de chefs de service	1163
Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 7 septembre 1985, portant délégation de signature	1164

Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur du 7 septembre 1985, relatif au transfert du siège de la commune d'El Hancha	1164
--	------

Ministère de la défense nationale

Nomination d'un chef de service	1164
---------------------------------------	------

Ministère de l'économie nationale

Décret n° 85-1099 du 7 septembre 1985, portant suspension de la taxe à la production et de la taxe de consommation dues à l'importation des bananes fraîches	1164
Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 7 septembre 1985, portant délégation de signature	1165
Nomination d'un mandataire spécial représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Jebel Jerissa	1166
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national des mines	1166
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national du commerce	1166
Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la société «batiment»	1166
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des marchés de gros	1166
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne d'expansion minière	1166

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Nomination d'un chef de service	1166
Arrêtés du ministre de l'équipement et de l'habitat du 7 septembre 1985, déterminant des zones réquerant l'établissement de programmes d'aménagement	1166
Liste des agents à promouvoir au grade d'adjoint technique	1168

Ministère des affaires culturelles

Nomination d'un secrétaire général de comité culturel régional	1169
--	------

Ministère de l'information

Nomination d'un sous-directeur	1169
--------------------------------------	------

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Nomination d'un chef de service	1169
---------------------------------------	------

Ministère de l'agriculture

Décret n° 85-1104 du 7 septembre 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dans la région de Ntzaoua (gouvernorat de Kébili)	1169
Décret n° 85-1105 du 7 septembre 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eau à El Hamma (gouvernorat de Gabès)	1170
Nomination de membres au conseil d'administration de l'office de développement sylvo-pastoral du nord-ouest	1170

Ministère des affaires sociales

Nomination des membres du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale	1171
---	------

Ministère de la jeunesse et des sports

Nomination d'un membre au conseil d'administration de la cité sportive Bourguiba	1171
--	------

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

STATUT PARTICULIER

Décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982, portant création de l'ordre des ingénieurs ratifié par la loi n° 82-85 du 2 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 71-367 du 9 octobre 1971, portant statut particulier des cadres techniques de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'avis du conseil de l'Ordre des ingénieurs ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Titre premier. — Dispositions générales

Article premier. — Le corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration comprend les grades suivants :

I. — Pour les ingénieurs de l'administration :

- Ingénieur général
- Ingénieur en chef
- Ingénieur principal
- Ingénieur divisionnaire
- Ingénieur des travaux

II. — Pour les techniciens de l'administration

- Ingénieur adjoint
- Adjoint technique
- Agent technique.

Art. 2. — Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer à mi-temps conformément aux règlements en vigueur.

Art. 3. — Les grades visés à l'article 1^{er} du présent décret sont répartis selon les catégories conformément au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous catégories
— Ingénieur général	« A »	« A 1 »
— Ingénieur en chef	« A »	« A 1 »
— Ingénieur principal	« A »	« A 1 »
— Ingénieur divisionnaire	« A »	« A 2 »
— Ingénieur des travaux	« A »	« A 2 »
— Ingénieur adjoint	« A »	« A 3 »
— Adjoint technique	« B »	
— Agent technique	« C »	

Art. 4. — La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour le grade d'ingénieur en chef, la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 5. — Les ingénieurs de l'administration sont astreints à une période de stage dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

a) Une année : pour les fonctionnaires issus d'une école de formation et recrutés par voie de nomination directe.

b) Deux années : pour les fonctionnaires recrutés par voie de nomination directe et titulaires d'un diplôme jugé équivalent au cycle d'études d'une école technique agréée.

pour les fonctionnaires promus à un grade supérieur suite à un cycle de formation organisé par l'administration.

Art. 6. — Les techniciens de l'administration sont astreints à une période de stage dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

a) Une année :

— pour les fonctionnaires issus d'une école de formation et recrutés par voie de nomination directe.

— pour les fonctionnaires nommés à un grade et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) Deux années :

— pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves.

— pour les fonctionnaires promus à un grade supérieur, soit suite à un cycle de formation soit suite à un concours interne sur épreuves.

— pour les fonctionnaires promus au choix.

Art. 7. — Les fonctionnaires stagiaires sont à l'issue de la période susvisée soit titularisés, soit licenciés lorsqu'ils n'appartenaient pas à l'administration soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de 4 ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

Titre II. — Des ingénieurs de l'administration

Chapitre I. — Des ingénieurs généraux

Art. 8. — Les ingénieurs généraux sont chargés des fonctions de conception d'encadrement et de coordination.

Ils peuvent diriger un ensemble de services techniques.

Ils peuvent en outre être chargés de mission d'inspection générale ou de recherche ou de direction d'un établissement d'enseignement supérieur technique.

Art. 9. — Les ingénieurs généraux sont nommés au choix par décret sur proposition du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé parmi les ingénieurs en chef justifiant d'une ancienneté de quatre (4) ans au moins dans ce grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

Chapitre II. — Des ingénieurs en chef

Art. 10. — Les ingénieurs en chef sont chargés des fonctions de conception d'encadrement et de coordination.

Ils peuvent diriger un ensemble de services techniques.

Ils peuvent en outre être affectés à un service technique ou de recherche ou assurer la direction d'un établissement d'enseignement supérieur technique.

Art. 11. — Les ingénieurs en chef sont nommés au choix, par décret sur proposition du ministre ou de secrétaire d'Etat intéressé parmi les ingénieurs principaux ayant huit (8) ans au moins d'ancienneté dans ce grade ou justifiant de 4 années d'ancienneté au moins au plafond de leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

Chapitre III. — Des ingénieurs principaux

Art. 12. — Les ingénieurs principaux sont chargés de la direction d'un service ou un ensemble de services techniques ou de recherches.

Ils peuvent en outre être affectés, soit à un service technique ou de recherche, soit à un poste d'enseignement ou de direction dans un établissement d'enseignement technique.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de coordination.

Art. 13. — Les ingénieurs principaux sont recrutés :

1) Dans la limite de 60 % des emplois à pourvoir :

a) par voie de nomination directe parmi les candidats âgés de 35 ans au plus et ayant suivi avec succès le cycle complet des études d'une durée minimum de 6 ans après la baccalauréat d'une école supérieure technique agréée.

b) par voie de nomination directe parmi les candidats âgés de 35 ans au plus, titulaires d'un diplôme jugé équivalent au cycle d'études prévu au paragraphe (a) ci-dessus.

2) Dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, parmi les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration après avis du conseil de l'ordre des ingénieurs.

Art. 14. — Les ingénieurs principaux sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique, ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Chapitre IV. — Des ingénieurs divisionnaires

Art. 15. — Les ingénieurs divisionnaires peuvent être chargés des fonctions de coordination ou d'encadrement ils peuvent en outre être chargés soit de services techniques ou de travaux de leur compétence soit de missions d'études, de recherches ou d'enseignement.

Art. 16. — Les ingénieurs divisionnaires sont nommés au choix par voie de nomination directe parmi les ingénieurs des travaux titulaires justifiant de huit (8) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, ou ayant quatre (4) années au moins d'ancienneté au plafond de leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 17. — Les ingénieurs divisionnaires sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard, des agents concernés.

Chapitre V. — Des ingénieurs des travaux

Art. 18. — Les ingénieurs des travaux sont chargés sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique des tâches techniques de leur compétence, ils peuvent en outre être chargés de services techniques sur le plan central ou régional. Ils participent aux études d'ordre technique et de recherche de la spécialité de leur service. Ils peuvent être chargés de mission d'enseignement technique.

Art. 19. — Les ingénieurs des travaux sont recrutés :

1) Dans la limite de 70 % des emplois à pourvoir :

a) par voie de nomination direct, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus et ayant accompli le cycle complet des études supérieures d'une durée minimum de quatre (4) ans, ont satisfait aux examens de sortie d'une école agréée à cet effet.

b) par voie de nomination directe parmi les candidats âgés de 35 ans au plus, dont les diplômes et les études ont été jugés équivalents à ceux prévus au paragraphe (a) ci-dessus.

2) Dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir parmi les ingénieurs adjoints titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration, après avis du conseil de l'ordre des ingénieurs.

Art. 20. — Les ingénieurs des travaux sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Titre III. — Des techniciens de l'administration

Chapitre I. — Des ingénieurs adjoints

Art. 21. — Les ingénieurs adjoints participent sous l'autorité de leur chef hiérarchique à l'exécution des travaux d'ordre technique et administratif incombant au service ou à la subdivision dont ils relèvent. Ils peuvent en outre être chargés de la direction d'une circonscription territoriale.

Art. 22. — Les ingénieurs adjoints sont recrutés :

1) Dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir :

a) par voie de nomination directe parmi les candidats âgés de 35 ans au plus et ayant accompli le cycle d'études d'une durée minimum de deux (2) ans après le baccalauréat, ont satisfait aux examens de sortie d'une école agréée à cet effet.

b) par voie de nomination directe parmi les candidats âgés de 35 ans au plus, dont les diplômes et les études ont été jugés équivalents à ceux prévus au paragraphe (a) ci-dessus.

2) Dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) les adjoints techniques titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) les adjoints techniques titulaires qui à la date de l'examen ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

3) Dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir parmi les adjoints techniques titulaires ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 23. — Les ingénieurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Chapitre II. — Des adjoints techniques

Art. 24. — Les adjoints techniques participent sous l'autorité de leur chef hiérarchique, à l'exécution des travaux d'ordre technique et administratif incombant au service dont ils relèvent.

Ils assurent l'encadrement des personnels des catégories inférieures affectés dans leur service.

Art. 25. — Les adjoints techniques sont recrutés :

1) Dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école et âgés de 35 ans au plus.

b) par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires (section mathématiques-sciences ou mathématiques-techniques) ou d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques du 2^{ème} cycle ou d'un diplôme technique équivalent et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) les agents techniques titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) les agents techniques titulaires, qui à la date du concours ont au moins 5 ans d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

Les modalités d'organisation du concours externe et interne sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

3) Dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir parmi les agents techniques titulaires ayant 10 ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de 40 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 26. — Les adjoints techniques sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Chapitre III. — Des agents techniques

Art. 27. — Les agents techniques sont chargés sous l'autorité de leur chef hiérarchique de l'exécution de tous travaux techniques se rapportant à leur service.

Art. 28. — Les agents techniques sont recrutés :

— soit par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.

— soit par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement professionnel sanctionnant des études secondaires techniques d'une durée minimum de quatre (4) ans.

Les modalités d'organisation du concours susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 29. — Les agents techniques sont nommés par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Titre IV. — Dispositions transitoires

Art. 30. — Dans un délai maximum d'un an, à compter de la date de la parution du présent décret peuvent être intégrés dans le grade d'ingénieur principal :

— Les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux titulaires du diplôme d'ingénieur des travaux et justifiant de quinze (15) ans au moins de services civils effectifs à la date de la publication du présent décret.

— Les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux justifiant de quinze (15) ans au moins de services civils effectifs à la date de la publication du présent décret et n'ayant jamais bénéficié d'une promotion au choix.

— Cette intégration s'effectue après leur inscription sur une liste d'aptitude.

Art. 31. — Les agents intégrés conformément aux dispositions de l'article 30 du présent décret seront rangés à l'échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon requise dans leur ancienne situation si l'avantage obtenu à la suite de leur intégration est égal ou inférieur à celui que leur aurait procuré l'avancement dans leur ancien grade.

Art. 32. — Dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 1986 les ingénieurs principaux peuvent être recrutés par voie d'examen professionnel et dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir parmi les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux titulaires qui à la date de l'examen ont accompli au moins 5 années d'ancienneté dans ce grade.

Art. 33. — Dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 1986 les ingénieurs des travaux peuvent être recrutés par voie d'examen professionnel et dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir parmi les ingénieurs adjoints titulaires, qui à la date de l'examen ont accompli au moins 5 années d'ancienneté dans ce grade.

Art. 34. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret susvisé n° 71-367 du 9 octobre 1971 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété.

Art. 35. — Les ministres et secrétaires d'Etat, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 septembre 1985

*P./Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

*Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

CLASSEMENT HIERARCHIQUE

Décret n° 85-1088 du 7 septembre 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982, portant création de l'ordre des ingénieurs ratifié par la loi n° 82-85 du 2 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 71-368 du 9 octobre 1971, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels des cadres techniques de l'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 72-156 du 2 mai 1972 ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier des corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ;

Vu l'avis du conseil de l'Ordre des ingénieurs ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Le classement hiérarchique applicable aux différents grades du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration est fixé comme suit.

Grade	Indice
Ingénieur général	800
Ingénieur en chef	675 - 750
Ingénieur principal	450 - 720
Ingénieur divisionnaire	550 - 675
Ingénieur des travaux	375 - 650
Ingénieur adjoint	250 - 550
Adjoint technique	200 - 450
Agent technique	150 - 310

Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux grades susvisés est fixé ainsi qu'il suit :

Grade	Echelon	Indices
Ingénieur général	Echelon unique	800
Ingénieur en chef	4 ^{ème} échelon	750
	3 ^{ème} échelon	725
	2 ^{ème} échelon	700
	1 ^{er} échelon	675
Ingénieur principal	8 ^{ème} échelon	720
	7 ^{ème} échelon	690
	6 ^{ème} échelon	650
	5 ^{ème} échelon	610
	4 ^{ème} échelon	570
	3 ^{ème} échelon	530
	2 ^{ème} échelon	490
Ingénieur divisionnaire	1 ^{er} échelon	450
	6 ^{ème} échelon	675
	5 ^{ème} échelon	650
	4 ^{ème} échelon	625
	3 ^{ème} échelon	600
Ingénieur des travaux	2 ^{ème} échelon	575
	1 ^{er} échelon	550
	11 ^{ème} échelon	650
	10 ^{ème} échelon	625
	9 ^{ème} échelon	600
	8 ^{ème} échelon	575
	7 ^{ème} échelon	550

Grades	Echelon	Indice
Ingénieur des travaux (suite)	6 ^{ème} échelon	525
	5 ^{ème} échelon	495
	4 ^{ème} échelon	465
	3 ^{ème} échelon	435
	2 ^{ème} échelon	405
	1 ^{er} échelon	375
Ingénieur adjoint	12 ^{ème} échelon	550
	11 ^{ème} échelon	520
	10 ^{ème} échelon	490
	9 ^{ème} échelon	460
	8 ^{ème} échelon	430
	7 ^{ème} échelon	400
	6 ^{ème} échelon	375
	5 ^{ème} échelon	350
	4 ^{ème} échelon	325
	3 ^{ème} échelon	300
	2 ^{ème} échelon	275
	1 ^{er} échelon	250
Adjoint technique	13 ^{ème} échelon	450
	12 ^{ème} échelon	425
	11 ^{ème} échelon	400
	10 ^{ème} échelon	380
	9 ^{ème} échelon	360
	8 ^{ème} échelon	340
	7 ^{ème} échelon	320
	6 ^{ème} échelon	300
	5 ^{ème} échelon	280
	4 ^{ème} échelon	260
	3 ^{ème} échelon	240
	2 ^{ème} échelon	220
	1 ^{er} échelon	200
Agent technique	14 ^{ème} échelon	310
	13 ^{ème} échelon	298
	12 ^{ème} échelon	285
	11 ^{ème} échelon	273
	10 ^{ème} échelon	260
	9 ^{ème} échelon	248
	8 ^{ème} échelon	235
	7 ^{ème} échelon	223
	6 ^{ème} échelon	210
	5 ^{ème} échelon	198
	4 ^{ème} échelon	185
	3 ^{ème} échelon	173
	2 ^{ème} échelon	160
	1 ^{er} échelon	150

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret susvisé n° 71-368 du 9 octobre 1971 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété.

Art. 4. — Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 septembre 1985

*P./Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

*Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

INDEMNITES

Décret n° 85-1089 du 7 septembre 1985, complétant le décret n° 73-58 du 14 février 1973 relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 83-67 du 21 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 72-67 du 1^{er} août 1972, relatif au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 83-68 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 73-58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 83-573 du 17 juin 1983 et le décret n° 83-1188 du 14 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 82-508 du 16 mars 1982, fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel ;

Vu le décret n° 83-1187 du 14 décembre 1983, complétant le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logement par les personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — L'article deux (nouveau) du décret n° 73-58 du 14 février 1973, susvisé est complété ainsi qu'il suit :

— Les conseillers rangés à l'indice 800 bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

— Les conseillers rangés à un indice inférieur à 800 bénéficient des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

— Les conseillers-adjoints bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Art. 2. — Les indemnités et avantages prévus à l'article deux (nouveau) du décret n° 73-58 du 14 février 1973 susvisé ne peuvent être cumulés avec les indemnités de fonctions prévues à l'article trois (nouveau) du même décret.

Art. 3. — Les dispositions du décret n° 83-1187 du 14 décembre 1983 susvisé sont abrogées.

Art. 4. — Le Premier ministre, ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 septembre 1985

*P./Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

*Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

COUR DES COMPTES

Décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985, complétant le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, fixant la rémunération du personnel de la cour des comptes.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Sur proposition du Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes telle qu'elle a été complétée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 ;

Vu la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, portant ratification du décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, fixant le statut des membres de la cour des comptes ;

Vu le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, fixant la rémunération du personnel de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 83-574 du 17 juin 1983 et le décret n° 83-1190 du 14 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 82-508 du 16 mars 1982, fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel ;

Vu le décret n° 83-1187 du 14 décembre 1983, complétant le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logement par les personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — L'article deux (nouveau) du décret n° 71-222 du 29 mai 1971, susvisé est complété ainsi qu'il suit :

— Les conseillers rangés à l'indice 800 bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

— Les conseillers rangés à un indice inférieur à 800 bénéficient des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

— Les conseillers-adjoints bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Art. 2. — Les dispositions de l'article 3 du décret n° 71-222 du 29 mai 1971 susvisé sont abrogées.

Art. 3. — Le Premier ministre, ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 septembre 1985

*P./Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

LISTE D'APTITUDE

Cour des comptes

Pour le grade de conseiller

Année 1985

Abdelmelek Hamad.

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 85-1092 du 7 septembre 1985 :

Monsieur Mohamed El Hédi Ben Béchir Methenni, greffier en chef, est chargé des fonctions de chef de service de la législation et des études à la direction des affaires civiles, au ministère de la justice.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 85-1091 du 7 septembre 1985 :

Monsieur Mohamed Trabelsi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Islamabad.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MARCHE HEBDOMADAIRE

Par décret n° 85-1093 du 7 septembre 1985 :

Il est créé dans la commune de Mahdia un marché hebdomadaire pour la vente de voitures automobiles d'occasion qui se tiendra le jeudi.

NOMINATIONS

Par décret n° 85-1094 du 7 septembre 1985 :

Madame Bennani Aïcha, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des études et de la documentation à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 85-1095 du 7 septembre 1985 :

Monsieur Malek Ben Amara, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de l'étude civile à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 85-1096 du 7 septembre 1985 :

Monsieur Faouzi Ben Abderrahmen El Fendri, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement de la ville à la commune de Sfax.

Par décret n° 85-1097 du 7 septembre 1985 :

Monsieur Benzarti Jamel, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des études à la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 7 septembre 1985, portant délégation de signature.

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984, portant organisation du ministère de l'intérieur et notamment le paragraphe 4 de son article 7 ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 84-3 du 7 janvier 1984, chargeant monsieur Mohamed Mzali, Premier ministre des fonctions de ministre de l'intérieur ;

Vu le décret n° 85-817 du 13 juin 1985, chargeant monsieur Larbi Jelassi, conseiller des services publics des fonctions de sous-directeur de l'ordonnancement à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Larbi Jelassi, sous-directeur de l'ordonnancement à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur est habilité à signer par délégation du ministre de l'intérieur tous les actes relevant des attributions de la sous-direction de l'ordonnancement à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} juillet 1985 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 septembre 1985

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

TRANSFERT DU SIEGE

Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur du 7 septembre 1985 relatif au transfert du siège de la commune d'El Hencha.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment l'article 5 ;

Vu le décret n° 75-243 du 25 avril 1975, portant création de la commune d'El Hencha ;

Vu la délibération du conseil municipal d'El Hencha du 26 juin 1985.

Arrête :

Article premier. — La commune d'El Hencha est autorisée à transférer son siège administratif de l'avenue Habib Thameur à l'avenue Hédi Chaker.

Art. 2. — Le président de la commune d'El Hencha est chargé de l'exécution de cet arrêté à compter de sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 septembre 1985

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
AMEUR GHEDIRA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 85-1098 du 7 septembre 1985 :

Monsieur Moncef Dhafer, conseiller des services publics, est nommé chef du service de la codification et de la documentation à la direction juridique et du contentieux.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

BANANES FRAICHES

Décret n° 85-1099 du 7 septembre 1985, portant suspension de la taxe à la production et de la taxe de consommation dues à l'importation des bananes fraîches.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu le code des douanes et notamment son article 8 ;

Vu le décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de services et notamment son article 7 bis ;

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale, des finances et de l'agriculture ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Sont suspendues la taxe à la production et la taxe de consommation dues à l'importation des bananes fraîches relevant de la position tarifaire n° 08-01 A du tarif des droits de douane dans la limite d'un contingent de 2475,33 tonnes.

Art. 2. — Le présent décret s'applique aux importations effectuées entre le 13 décembre 1982 et le 30 décembre 1982.

Art. 3. — Les ministres de l'économie nationale, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 septembre 1985
P./Le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

DELEGATIONS DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 7 septembre 1985, portant délégation de signature.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures et notamment le paragraphe deux de l'article premier ;

Vu le décret n° 84-70 du 30 janvier 1984, portant organisation du ministère de l'économie nationale ainsi que tous les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 83-936 du 14 octobre 1983, portant nomination du ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 84-969 du 27 août 1984, portant attribution et organisation de l'administration régionale du ministère de l'économie nationale et réglementant l'attribution et la rémunération de ses emplois fonctionnels ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1985, fixant la compétence territoriale des directions régionales du ministère de l'économie nationale ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 1985 chargeant monsieur Mahmoud Ben Mamia, administrateur conseiller, des fonctions de directeur régional de l'économie nationale par intérim à Gafsa à compter du 1^{er} mars 1985.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mahmoud Ben Mamia, directeur régional de l'économie nationale par intérim à Gafsa, est habilité à signer par délégation du ministre de l'économie nationale, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Mahmoud Ben Mamia, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A et B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 septembre 1985
Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 7 septembre 1985, portant délégation de signature.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures et notamment le paragraphe deux de l'article premier ;

Vu le décret n° 84-70 du 30 janvier 1984, portant organisation du ministère de l'économie nationale ainsi que tous les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 83-936 du 14 octobre 1983, portant nomination du ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 84-969 du 27 août 1984, portant attribution et organisation de l'administration régionale du ministère de l'économie nationale et réglementant l'attribution et la rémunération de ses emplois fonctionnels ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1985, fixant la compétence territoriale des directions régionales du ministère de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 85-356 du 1^{er} mars 1985, chargeant monsieur Taoufik Chekher inspecteur général des affaires économiques, des fonctions de directeur régional de l'économie nationale à Béja.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Taoufik Chaker, directeur régional de l'économie nationale à Béja, est habilité à signer par délégation du ministre de l'économie nationale, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Taoufik Chaker, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A et B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 septembre 1985
Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 7 septembre 1985, portant délégation de signature.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures et notamment le paragraphe deux de l'article premier ;

Vu le décret n° 84-70 du 30 janvier 1984, portant organisation du ministère de l'économie nationale ainsi que tous les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 83-936 du 14 octobre 1983, portant nomination du ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 84-969 du 27 août 1984, portant attribution et organisation de l'administration régionale du ministère de l'économie nationale et réglementant l'attribution et la rémunération de ses emplois fonctionnels ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1985, fixant la compétence territoriale des directions régionales du ministère de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 85-355 du 1^{er} mars 1985, chargeant monsieur Mohamed Bahri, administrateur conseiller des fonctions de directeur régional de l'économie nationale à Sousse.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Bahri, directeur régional de l'économie nationale à Sousse, est habilité à signer par délégation du ministre de l'économie nationale, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Mohamed Bahri, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A et B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 septembre 1985
Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 7 septembre 1985, portant délégation de signature.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures et notamment le paragraphe deux de l'article premier ;

Vu le décret n° 84-70 du 30 janvier 1984, portant organisation du ministère de l'économie nationale ainsi que tous les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 83-936 du 14 octobre 1983, portant nomination du ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 84-969 du 27 août 1984, portant attribution et organisation de l'administration régionale du ministère de l'économie nationale et réglementant l'attribution et la rémunération de ses emplois fonctionnels ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1985, fixant la compétence territoriale des directions régionales du ministère de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 85-420 du 19 mars 1985, chargeant monsieur Mohamed Belouaer, administrateur conseiller des fonctions de directeur régional de l'économie nationale à Sfax.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Belouaer, directeur régional de l'économie nationale à Sfax, est habilité à signer par délégation du ministre de l'économie nationale, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Mohamed Belouaer, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A et B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 septembre 1985

Le ministre de l'économie nationale

RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

NOMINATIONS

Par arrêtés des ministres de l'économie nationale et des finances du 7 septembre 1985 :

Monsieur Mustapha Houissa, est nommé mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la société Jebel Jerissa en remplacement de monsieur Mohsen Zrelli.

Madame Bourane Karray, est nommée membre au conseil d'administration de l'office national des mines en remplacement de monsieur Mohsen Zrelli.

Monsieur Moncef Frini, est nommé membre au conseil d'administration de l'office du commerce de la Tunisie en remplacement de monsieur Ridha Goubaa.

Monsieur Mustapha Bel Hadj Yahia et madame Kmar Saffen, sont nommés administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la société «bâtiment» en remplacement de messieurs Ridha Goubaa et Abdeljelil Guerfal.

Madame Kmar Saffen, est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des marchés de gros «SOTUMAG» en remplacement de monsieur Ridha Goubaa.

Monsieur Nourredine Fourati, est nommé mandataire spéciale de l'Etat aux assemblées générales de la société tunisienne d'expansion minière en remplacement de monsieur Mohsen Zrelli.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 85-1102 du 7 septembre 1985 :

Monsieur Nouredine Takali, ingénieur des travaux de l'Etat, est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation des routes à la direction régionale de Tunis au ministère de l'équipement et de l'habitat.

PLANS D'AMENAGEMENT

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 7 septembre 1985, déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité d'Echgarnia (gouvernorat de Sousse).

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code ;

Vu la loi n° 76-34 du 4 février 1976 relative aux autorisations de construire ;

Vu l'avis du conseil du gouvernorat de Sousse en date du 28 février 1985.

Arrête :

Article unique. — Un programme d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité d'Echgarnia (gouvernorat de Sousse) et délimité par la forme géométrique dont les sommets A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K sont définis comme suit :

A	X : 40 19 40 Y : 8 97 54
B	X : 40 19 10 Y : 8 98 89
C	X : 40 18 50 Y : 8 98 70
D	X : 40 18 50 Y : 8 98 40
E	X : 40 17 20 Y : 8 96 55
F	X : 40 17 70 Y : 8 95 87

G	X : 40 17 70 Y : 8 94 77
H	X : 40 18 70 Y : 8 94 77
I	X : 40 18 90 Y : 8 96 18
J	X : 40 19 20 Y : 8 96 43
K	X : 40 19 00 Y : 8 97 35

Tunis, le 7 septembre 1985

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
MOHAMED SAYAH

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 7 septembre 1985, déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité de Aïen M'Dhaker (gouvernorat de Sousse).

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code ;

Vu la loi n° 76-34 du 4 février 1976 relative aux autorisations de construire ;

Vu l'avis du conseil du gouvernorat de Sousse en date du 28 février 1985.

Arrête :

Article unique. — Un programme d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité de Aïen M'Dhaker (gouvernorat de Sousse) et délimité par la forme géométrique dont les sommets A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K sont définis comme suit :

A	X : 40 23 30 Y : 8 82 62
B	X : 40 20 50 Y : 8 82 75
C	X : 40 20 20 Y : 8 82 25
D	X : 40 10 60 Y : 8 82 27
E	X : 40 10 50 Y : 8 82 00
F	X : 39 98 00 Y : 8 83 24
G	X : 40 02 00 Y : 8 84 22
H	X : 40 10 10 Y : 8 83 85
I	X : 40 10 60 Y : 8 84 34
J	X : 40 20 20 Y : 8 83 85
K	X : 40 23 30 Y : 8 83 50

Tunis, le 7 septembre 1985

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
MOHAMED SAYAH

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 7 septembre 1985, déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité de Bchechma (gouvernorat de Sousse).

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code ;

Vu la loi n° 76-34 du 4 février 1976 relative aux autorisations de construire ;

Vu l'avis du conseil du gouvernorat de Sousse en date du 28 février 1985.

Arrête :

Article unique. — Un programme d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité de Bchechma par le quadrilatère dont les sommets A - B - C - D sont définis comme suit :

A	X : 39 G 84' Y : 8 G 73'
B	X : 39 G 81' Y : 8 G 73'
C	X : 39 G 84' Y : 8 G 71'
D	X : 39 G 81' Y : 8 G 69'

Tunis, le 7 septembre 1985

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
MOHAMED SAYAH

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 7 septembre 1985, déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité de Kondar (gouvernorat de Sousse).

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code ;

Vu la loi n° 76-34 du 4 février 1976 relative aux autorisations de construire ;

Vu l'avis du conseil du gouvernorat de Sousse en date du 28 février 1985.

Arrête :

Article unique. — Un programme d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité de Kondar (gouvernorat de Sousse) et délimitée par le quadrilatère dont les sommets A - B - C - D sont définis comme suit :

A	X : 39 G 93' Y : 8 G 88'
B	X : 39 G 92' Y : 8 G 88'
C	X : 39 G 93' Y : 8 G 83'
D	X : 39 G 91' Y : 8 G 83'

Tunis, le 7 septembre 1985

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
MOHAMED SAYAH

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 7 septembre 1985, déterminant une zone requérant l'établissement d'un plan d'aménagement dans la localité de Chiab (gouvernorat de Sousse).

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code ;

Vu la loi n° 76-34 du 4 février 1976 relative aux autorisations de construire ;

Vu l'avis du conseil du gouvernorat de Sousse en date du 28 février 1985.

Arrête :

Article unique. — Un plan d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité de Chiab (gouvernorat de Sousse) et délimitée par la forme géométrique dont les sommets A - B - C - D - E - F sont définis comme suit :

A	X : 39 91 80 Y : 8 92 00
B	X : 39 92 10 Y : 8 95 08
C	X : 39 91 30 Y : 8 95 32
D	X : 39 90 30 Y : 8 94 34
E	X : 39 90 50 Y : 8 93 60
F	X : 39 91 20 Y : 8 91 63

Tunis, le 7 septembre 1985

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
MOHAMED SAYAH

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 7 septembre 1985, déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité de Ouled Ali Bel Hani (gouvernorat de Sousse).

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code ;

Vu la loi n° 76-34 du 4 février 1976 relative aux autorisations de construire ;

Vu l'avis du conseil du gouvernorat de Sousse en date du 28 février 1985.

Arrête :

Article unique. — Un programme d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité de Ouled Ali Bel Hani (gouvernorat de Sousse) et délimitée par la forme géométrique dont les sommets A - B - C - D - E sont définis comme suit :

A	X : 39 68 50 Y : 8 85 00
B	X : 39 68 50 Y : 8 90 00
C	X : 39 68 00 Y : 8 90 00
D	X : 39 67 00 Y : 8 88 40
E	X : 39 67 00 Y : 8 85 60

Tunis, le 7 septembre 1985

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
MOHAMED SAYAH

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 7 septembre 1985, déterminant une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement dans la localité de Aien Garci (gouvernorat de Sousse).

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 7 de ce code ;

Vu la loi n° 76-34 du 4 février 1976 relative aux autorisations de construire ;

Vu l'avis du conseil du gouvernorat de Sousse en date du 28 février 1985.

Arrête :

Article unique. — Un programme d'aménagement sera établi dans la zone comprenant la localité de Aien Garci (gouvernorat de Sousse) et délimitée par le quadrilatère dont les sommets A - B - C - D sont définis comme suit :

A	X : 40 17 20 Y : 8 77 50
B	X : 40 17 20 Y : 8 79 60
C	X : 40 16 00 Y : 8 80 37
D	X : 40 16 00 Y : 8 77 50

Tunis, le 7 septembre 1985

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
MOHAMED SAYAH

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

LISTE D'APTITUDE

**Liste des agents à promouvoir au grade
d'adjoint technique**

Année 1984

Messieurs

Tahar Khelaf

Sadok Ben Amor

Mongi Tekaya

Abdelmonaem Kheder

Tahar Ben Hadj Ali

Salem Hochlaf

Salah Raïes

Mohamed Lamjed Nahdi

Mohamed Boulares

Abdelhamid Abid

Naceur Barhoumi

Habib Goutta

Younes Bagga

Ridha Hichri

Abdelwahab Laroui

Mohieddine Hamzaoui

Lamjed Ellouze

Mohamed Salah Marzouk

Mongi Mechri

Ammar Ammar

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

NOMINATION

Par décret n° 85-1100 du 7 septembre 1985 :

Monsieur Abderrahmen Kablouti, inspecteur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général du comité culturel régional de Ben Arous au ministère des affaires culturelles.

MINISTERE DE L'INFORMATION

NOMINATION

Par décret n° 85-1101 du 7 septembre 1985 :

Monsieur Mohamed Ghozzia, administrateur principal au ministère de l'information, est chargé des fonctions de sous-directeur du personnel et de l'ordonnancement.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATION

Par décret n° 85-1103 du 7 septembre 1985 :

Monsieur Abdelmajid Jabeur, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du budget à la sous-direction financière à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

CREATION D'UN PERIMETRE DE SAUVEGARDE

Décret n° 85-1104 du 7 septembre 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dans la région de la Nefzaoua (gouvernorat de Kébili).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux et notamment les articles 15 et 156 à 160 ;

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978 fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique ;

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique en date du 30 janvier 1985 ;

Vu les avis des ministres de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Il est créé dans la région de Nefzaoua du gouvernorat de Kébili un périmètre de sauvegarde dont les limites sont figurées en liséré rouge sur l'assemblage des cartes de Tozeur n° 21 et Kébili n° 22 à l'échelle 1/200.000^e ci-annexé et sont comme suit :

Limite Est : une ligne partant de Djebel Mechhad Oulad El-Hadj jusqu'à Argoub Oum Ferts (limite Sud de Chott El Fedjadj).

Limite Sud : Par la route G.P. 16 de Tarfeit El Hadjadj à Souk El-Ahad prolongée par une ligne reliant Souk El-Ahad à Mechhad Oulad El-Hadj en passant par Menchia.

Limite Ouest : La ligne joignant Sif El-Hasba au Nord jusqu'à Tarfeit El Hadjadj au Sud.

Limite Nord : Limite Sud de Chott El Fedjadj depuis Argoub Oum Ferts à l'Est jusqu'à Sif El-Hasba à l'Ouest.

Art. 2. — A l'intérieur du dit périmètre toute réalisation de travaux tels que recherche ou exploitation nouvelle de nappes souterraines, recherche d'eau création de points d'eau, approfondissement et équipement à l'exclusion des travaux de réfection ou d'exploitation des ouvrages sont soumis à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture.

Les travaux ainsi autorisés seront soumis au contrôle des agents accrédités du ministre de l'agriculture.

Art. 3. — Les agents dûment assermentés du ministère de l'agriculture chargés de relever toutes infractions contraires à l'application du présent décret, peuvent requérir les agents de la force publique en vue de procéder aux constatations nécessaires.

Art. 4. — Les contraventions au présent décret seront poursuivies et réprimées suivant les dispositions des articles 156, 157, 158, 159 et 160 du code des eaux.

Art. 5. — En aucun cas il ne pourra être réclamé d'indemnité en raison de l'exécution du présent décret.

Art. 6. — Les ministres de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 septembre 1985

P./Le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

NAPPES PHREATIQUE D'EL HAMMA

Décret n° 85-1105 du 7 septembre 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde de ressources en eau à El Hamma (gouvernorat de Gabès).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux et notamment les articles 15 et 156 à 160 ;

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978 fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique ;

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique en date du 30 avril 1985 ;

Vu les avis des ministres de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Il est créé à El Hamma (gouvernorat de Gabès) un périmètre de sauvegarde dont les limites sont figurées en liséré rouge sur l'assemblage des cartes d'El Hamma n° 74 et Oglat Mertebe n° 82 à l'échelle 1/100.000* (agrandi à l'échelle 1/50.000*) ci-annexé et matérialisées comme suit :

Au Nord : Par une droite reliant le point culminant le Guelb Béchima (+ 70 m) au point culminant de Si Arouch (+ 49 m) dans les terres des Beni-Zid puis par deux droites passant respectivement par les points topographiques (+ 78 m) près de l'Oued Ech-Chaba et (+ 107 m) près de l'Oued Er-Rezgallah.

A l'Est : Par une ligne brisée partant du point topographique (+ 107 m) sus-indiqué et reliant respectivement les points culminant (+ 174 m), (+ 178 m) et (+ 105 m) des Djebels Ragouba et Er-Ragouba puis joignant les points culminants (+ 201 m), (+ 208 m), (+ 127 m) et l'un des sommets du Djebel Halouga (+ 212 m) se trouvant le plus au Nord.

Au Sud : Par une droite reliant le sommet du Djebel Halouga (+ 212 m) à l'Oued El-Hamma en passant par Sidi Bou Kfifa.

A l'Ouest : Par la portion du lit de l'Oued El-Hamma à la hauteur de Sidi Bou Kfifa, jusqu'à la région d'El Arich, à proximité du point culminant du départ de Guelb Béchima.

Cette portion de l'Oued El-Hamma se caractérise par une allure Nord Ouest Sud Est par rapport à la route G.P. n° 16 d'El Hamma à Kébili qu'elle traverse.

Art. 2. — A l'intérieur du dit périmètre toute réalisation de travaux tels que recherche ou exploitation nouvelle de nappes

souterraines, recherche d'eau création de points d'eau, approfondissement et équipement à l'exclusion des travaux de réfection ou d'exploitation des ouvrages sont soumis à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture.

Les travaux ainsi autorisés seront soumis au contrôle des agents accrédités du ministre de l'agriculture.

Art. 3. — Les agents dûment assermentés du ministère de l'agriculture chargés de relever toutes infractions contraires à l'application du présent décret, peuvent requérir les agents de la force publique en vue de procéder aux constatations nécessaires.

Art. 4. — Toutes infractions aux dispositions du présent décret seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 156, 157, 158, 159 et 160 du code des eaux.

Art. 5. — En aucun cas il ne pourra être réclamé d'indemnité en raison de l'exécution du présent décret.

Art. 6. — Les ministres de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 septembre 1985

P./Le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 7 septembre 1985 :

Sont nommés membres du conseil d'administration de l'office de développement sylvo-pastoral du nord-ouest pour une durée de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté :

Messieurs :

— Mohamed Fadhel Barbouche, représentant le ministère du plan

— Ahmed Bacha, représentant le ministère des finances

— Mohamed Moncef Amara, représentant le ministère de l'économie nationale

— Habib Najjar, représentant le ministère de l'agriculture

— Taïeb Jalel, représentant le ministère de l'agriculture

— Le délégué des affaires économiques, représentant le gouverneur de Bizerte

— Le secrétaire général du gouvernorat, représentant le gouverneur de Béja

— Le secrétaire général du gouvernorat, représentant le gouverneur du Kef

— Le secrétaire général du gouvernorat, représentant le gouverneur de Siliana

— Le secrétaire général du gouvernorat, représentant le gouverneur de Jendouba

— Rafik Ben Haj Kacem, représentant le parti socialiste destourien

— Abderrahmane Menakbi, représentant l'union nationale des agriculteurs

— Latif Ben Youssef, représentant l'union nationale des agriculteurs

— Belgacem Ben Béchir, représentant les agriculteurs

— Tijani Ben Alaya, représentant les agriculteurs.

.....

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

.....

NOMINATION

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1985 :

Sont désignés pour une période de trois ans en qualité de membres du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale.

a) à titre de représentants des employeurs :

Messieurs

Taoufik Fallah

Ali M'Kaissi

Hachemi Kooli

Abderrahmen Toukabri

b) à titre de représentants des travailleurs :

Messieurs

Ismaïel Sahbani

Kheireddine Bouslah

Ahmed Rmila

Mokhtar El Agrebi

c) à titre d'experts en matière sociale, économique et financière :

Messieurs

Mongi Ayoub

Taoufik Driss

Lassad Djedidi

.....

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

.....

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 7 septembre 1985 :

Monsieur Abdeljelil Grami, chef de cabinet, est désigné membre représentant le ministre de la jeunesse et des sports au conseil d'administration de la Cité sportive Bourguiba dont il préside à ce titre les réunions.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel

de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 243.873

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

<i>PAYS</i>	<i>EDITION originale</i>	<i>TRADUCTION française</i>	<i>EDITION ORIGINALE et sa traduction</i>
	<i>(Dinars)</i>	<i>(Dinars)</i>	<i>(Dinars)</i>
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque

ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 05 76 08/8

Arab Tunisian Bank 20 11 02 70 925

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 04

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7